



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2026, de la Dirección General de Transparencia, Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios, por la que se acuerda la inscripción de la Fundación García Crespo, Santa Colomba de Somoza, en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Castilla y León.

ANTECEDENTES

1º.— Con fecha 27 de julio de 2026, se ha presentado la solicitud de inscripción en el Registro de Fundaciones de Castilla y León de la entidad en proceso de formación que, con la denominación de Fundación García Crespo, Santa Colomba de Somoza, ha sido constituida mediante escritura otorgada el día 6 de julio de 2026 ante el notario de Madrid, Dña. C. Carolina Crespo Álvarez, con número de protocolo 1.099.

2º.— En la documentación aportada constan, entre otros, los siguientes extremos:

- Que la citada Fundación ha sido promovida, como fundadora por Dña. María de los Ángeles García Crespo.
- Que la entidad se regirá por los estatutos que figuran en la escritura de constitución.
- Que en el Art. 4 de los estatutos de la Fundación se fija el domicilio estatutario de dicha Fundación en Santa Colomba de Somoza (León), Calle Antonio Pérez Crespo n.º 26 (C.P.: 24722).
- Que en el artículo 5 de los estatutos de la Fundación se indica expresamente que la Fundación desarrollará sus actividades, principalmente, en Castilla y León.
- Que en el artículo 6 de los Estatutos contenidos en la escritura de constitución se indica:

«Fines. La fundación tiene como fines fundamentales.

A — Impulsar la recuperación y conservación de bienes muebles e inmuebles considerados de interés cultural o de valor artístico, histórico o patrimonial, de antigüedad superior a los 100 años, salvaguardar su preservación, asegurando para la sociedad el mantenimiento, conservación y puesta en valor de estos bienes.

B — La investigación histórica y social sobre La Maragatería, Astorga, la arriería, el comercio, la industria local y la historia social en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX, sobre la familia Crespo y otras familias relacionadas.

C – Contribuir al mantenimiento de la actividad social y cultural en La Maragatería a través de la dinamización que supone el turismo cultural y etnológico, la visibilidad que las actividades desarrolladas puedan dar al territorio, y de la propia actividad de la Fundación.»

3º.– Que en la escritura de constitución y en los estatutos que rigen la Fundación se regulan los aspectos referidos al órgano de gobierno, representación y administración de la Fundación, señalando que el primer Patronato estará compuesto por los siguientes miembros:

Presidente: D. Alberto Matías García Álvarez.

Secretario: D. Luis Matías Martín García.

Vocales: D. Aurelio de Prada García, D. Ignacio Alonso García, D. Gabriel Alonso García, D. Santos Núñez García, D. Carlos García Melón, D. Antonio Crespo Martínez y D. Miguel Ángel González García.

Fundadora y presidenta honorífica y vitalicia: Dña. María de los Ángeles García Crespo.

Los patronos D. Aurelio de Prada García, D. Luis Matías Martín García, D. Alberto Matías García Álvarez, D. Ignacio Alonso García, D. Gabriel Alonso García y D. Santos Núñez García, han formalizado la aceptación expresa de sus cargos en dicho acto, según consta en la escritura notarial de constitución otorgada.

D. Carlos García Melón ha formalizado la aceptación expresa del cargo de patrono el 7 de julio de 2026, según consta en escritura otorgada en Gijón, autorizada por el propio Sr. García Melón, notario con residencia en dicha ciudad, con número de protocolo 1.053, diligencia que se incorporada a la escritura notarial de constitución.

D. Miguel Ángel González García y D. Antonio Crespo Martínez han formalizado la aceptación expresa del cargo de patronos, según consta en escritura otorgada en Astorga, el día 20 de julio de 2026, autorizada por Dña. Marta Rovira Fernández-Arche, con número de protocolo 400, diligencia que se incorporada a la escritura notarial de constitución.

- Que la dotación inicial de la Fundación está compuesta por la aportación de Ciento Treinta y Dos Mil Quinientos Tres con Sesenta y Siete euros (132.503,67 €) totalmente desembolsada y satisfecha por la fundadora mediante los bienes descritos que constan en la escritura de constitución:
 - Inmueble sito en Plaza Santiago Crespo, 84 según catastro calle Antonio Pérez Crespo, 26. Referencia catastral: 6830914QH2063S0001WD. Valorada en 130.513.42 euros.
 - Finca rústica en Tabladillo, pradera al sitio Las Eras, Polígono 15, parcela 67. Referencia catastral: 24155A015000670000XM. Valorada en 747,16 euros.
 - Finca rústica en Tabladillo, pastos al sitio La Laguna, polígono 17, parcela 44. Referencia catastral: 24155A017000440000XG. Valorado en 123,80 euros.

- Finca rústica, secano al sitio Castrillo, polígono 18, parcela 6. Valorada en 570 euros.
- Finca rústica, pastos de secano al sitio Almayor, polígono 18, parcela 95. Valorado en 260 euros.
- Finca rústica en Rabanal el Viejo, pastos al sitio Colagos, polígono 68, parcela 188. Referencia catastral: 24155A068001880000XL. Valorado en 27,19 euros.
- Finca rústica en Rabanal el Viejo, pradera al sitio Manjarín, polígono 68, parcela 258. Referencia catastral: 24155A068002580000XK. Valorado en 150,36 euros.
- Finca rústica en Rabanal el Viejo, pastos al sitio Colagos, polígono 68, parcela 408. Referencia catastral: 24155A068004080000XP. Valorado en 111,74 euros.

4º.– Por el órgano competente en materia de Protectorado se ha emitido con fecha 18 de agosto de 2026 el informe preceptivo a que se refieren el artículo 7.6 de la Ley 13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones de Castilla y León, y el artículo 4.3 del Reglamento de Fundaciones de Castilla y León, en el que consta:

- Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, se presume adecuada y suficiente la dotación fundacional aportada.
- Que se considera que el contenido de los estatutos recogidos como documento anexo a la escritura de constitución de dicha Fundación es conforme con lo dispuesto en las normas que integran el régimen jurídico de las fundaciones de competencia de la Comunidad de Castilla y León.
- Que se considera que son de interés general los fines previstos en el artículo 6 de los estatutos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I) El procedimiento se ha iniciado a instancia de la fundadora y el presidente del patronato en el acto de constitución de la Fundación, y que formulan la solicitud de inscripción de la constitución, por lo que ostenta legitimación de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás normas reguladoras, habiéndose aportado al mismo cuantos datos y documentos se consideran esenciales.

II) El artículo 36 de la Ley 13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones de Castilla y León, establece que se inscribirán en el Registro de Fundaciones de Castilla y León todas las fundaciones que desarrollen principalmente sus actividades y cumplan sus fines en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León y de este modo lo manifiesten expresamente en su escritura de constitución; circunstancia ésta que figura en el artículo 5 de los estatutos por los que se ha de regir.

En consecuencia, la competencia para adoptar resolución en este procedimiento administrativo corresponde a la Dirección General de Transparencia, Atención al

Ciudadano y Calidad de los Servicios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, artículo 18 s) y Disposición Adicional del Decreto 10/2026, de 29 de junio, y en el apartado Primero b) de la Orden PRE/936/2024, de 18 de septiembre, de delegación del ejercicio de competencias en materia de Fundaciones.

III) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento de Fundaciones de Castilla y León, aprobado por Decreto 63/2005, de 25 de agosto, y considerando que la documentación presentada reúne los requisitos exigidos, procede estimar la solicitud de inscripción, ya que en el preceptivo informe del Protectorado se acredita que los fines previstos son de interés general; que la dotación fundacional es adecuada y suficiente, y que el contenido de los estatutos se ajusta a lo dispuesto en la Ley.

Vista la Propuesta de Resolución formulada con fecha 19 de agosto de 2026 por el Servicio de Fundaciones y Asociaciones, y en virtud de lo expuesto, esta Dirección General de Transparencia, Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios de la Consejería de la Presidencia, en ejercicio de las facultades conferidas en materia de Registro de Fundaciones, adopta la siguiente,

RESOLUCIÓN

Acordar la inscripción de la Fundación García Crespo, Santa Colomba de Somoza, en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Castilla y León.

La presente Resolución es susceptible de impugnación mediante la interposición de un recurso contencioso administrativo ante la Sala de esta jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación. Previamente y con carácter potestativo, cabe interponer recurso de reposición ante la Consejería de la Presidencia, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la referida notificación.

Valladolid, 24 de agosto de 2026.

*El Director General de Transparencia,
Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios,
P.D. (Orden PRE/936/2024, de 18 de septiembre),
Fdo.: MÁXIMO LÓPEZ VILABOA*